

1

4046-028

איכות נמוכה



תאריך: י"ג תמוז תשס"ו
09/07/2006
תיק טיפול: 43-9-1998-0303
תלונה:

המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68, ת"א

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב ששון מס' 28
גוש/חלקה: 45 / 6135, 44 / 6135
תיק בניין: 4046-028

ביקורת בתאריך: 29/06/2006

מהנדסים משתתפים בביקורת: איציק אשל
אלכס ליסנסקי
מיכאל שטמלרס

סיבת ביקור: יזום בדיקת ביצוע צו ביהמ"ש.

ממצאים: בביקור שנערך במקום נמצא כי מבנה נשוא כתב אישום בתיק פלילי מס' 01000002746 נהרס.

מועד סיום הבניה:

מצב אכלוס:

תאור הפגישות במהלך הביקור:

פעולות נוספות:

המלצת מהנדס אזור להמשך טיפול:

לתיק בנין / 4046-028

חתימה: _____

עורך הדוח: _____

מס ת"ק
תחום: בניה
מקור: פיקוח בניה

ת.פ.מס.

43-98-0303

פ"ט לעניינים מקומיים
תל-אביב-יפו

מה:

מדינת ישראל
ע"י השירות המשפטי של עיריית תל-אביב-יפו
המח' הפלילית/רח' פילון 5, ת"א
טל: 5217030 פקס: 5217504

נגד

הנאשם: שרעבי מיכאל - ת.ז. 052771490 - ששון 28, ת"א

כתב אישום

א. העובדות:

1. בין החודשים אפריל 1995 - יולי 1998 או בסמוך לכך בצע הנאשם הנ"ל, ללא היתר, עפ"י חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ברחוב ששון (4046-028) מס' 28 גוש 6135 חלקות 44,45 באיזור עיריית תל-אביב-יפו ובמרחב התכנון שלה, את עבודות הבנייה הטעונות היתר עפ"י החוק דהיינו:

בניית מבנה בשטח של 52.40 מ"ר, כמפורט להלן:

בקומה ב' (א' מעל קומת הקרקע)

מעל מעקות קיימים שגובהם 1.20 מ' בנה קירות מעץ א-ב, ה-ו באורך של 4.20 מ' כ"א, א-ה, ב-ו באורך של 11.10 מ"ר כ"א ובגובה ממוצע של 1.60 מ' כ"א. מעל קירות אלה בנה גג רעפים ג-ד-ה-ז בשטח של 40.74 מ"ר וגג אסבסט ג-ד-ה-ו בשטח של 11.76 מ"ר, הכל כמסומן בתרשים המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

2. הנאשם היה מי שהוחזק כבעל הנכס, המשתמש בפועל במקרקעין בשעת ביצוע העבירה והאחראי לביצוע עבודות הבנייה המתוארות לעיל.

ב. הנראות החיפוק לפיהו מואשם הנאשם:

ביצוע העבודות האמורות ללא היתר כאמור הינו עבירה לפי סעיפים 145 ו-204 (א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ולתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) תשכ"ז-1967.

אם יורשע הנאשם תבקש התביעה ליתן צו להרוס את אשר בנה ללא היתר ולצוות שצו זה ירשם בפנקסי המקרקעין וכן לחייבו לשלם כפל אגרות ותשלומי החובה בסך - 1,303 ש"ח המגיעים ממנו.

התביעה תבקש מבית המשפט להפעיל את סמכותו לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

אתי לוי, עו"ד

נציגת היועץ המשפטי לממשלה



ג. עדי התביעה:

1. פייטר ספיטקובסקי
2. אמיל פרידמן
3. פקיד אגף מדידות
4. תיק הבניין

ללא



בתי המשפט

ב 002746/00

תאריך: 26/06/2005

בימ"ש לעניינים מקומיים ת"א

בפני: כב' השופט אלי ספיר

הסניגור:

1 אבקש להתחשב בשני דברים, האחד במצבו של הנאשם. מדובר באדם שנמצא בהליכי שיקום ואני
2 מציג בפני בית המשפט תעודת הערכה מטעם עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך היחידה
3 לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים. מדובר באדם שסובל מבעיות רפואיות ואני מציג אישור על
4 צינתור, בעיות ביד ואינו מתפרנס ואני מציג אישורים רפואיים. אני מציג דף חשבון ומראה
5 שהכנסותיו היחידות הינם אבטחת הכנסה. כל הנסיבות האלה, צריכות לפעול לטובתו של הנאשם
6 בנושא הקנס. לא מדובר באדם שעשה את הדברים מתוך זלזול בחוק הוא עשה אותם לכל היותר
7 מחוסר ידע. הוא גר בקומת הקרקע באותו בניין. מדובר על חדרון סה"כ שטח הדירה בקומת
8 הקרקע הינו 44 מ"ר. היתה טענה שהיה לו חדר על הגג ואנו באים לחסוך מזמנו של בית המשפט.
9 אבקש להפנות לדבר נוסף וזה שבכתב האישום עצמו לא מופיע קנס. למעשה, מהמבנה שמיוחס
10 לנאשם בשטח של 52.40 מ"ר כבר נהרס כל הבניה חוץ מחדר שהיה חדר קודם באותו מקום
11 ובאותו גודל.

הנאשם:

12 אני מודה לבית המשפט שהצלחתי להבין שהדרך היחידה להגיע לפשרה דרך ההסכמה לקבל את
13 דעת בית המשפט שלא לוקחים את החוק לידיים למרות אי הידיעה ואני רוצה להגיד עוד משהו
14 שכבר ביום הראשון של המשפט הודיתי על כל מה שעשיתי ודיברתי על אותו חדר וחשבתי שאני
15 יליד כפר שלם שיש חוק שאם נבנה חדר ועובר 3 שנים אז זה מותר. אבקש התחשבות.

גזר דין

16 הנאשם הורשע כאמור בהכרעת הדין. מדובר במבנה בשטח של 52.40 מ"ר כפי שמפורט בכתב
17 האישום ובתרשים המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הצדדים הגיעו להסדר טיעון לגבי
18 האורכה להיכנסו לתוקף של צו ההריסה. לגבי הקנס הטיעון היה פתוח. התביעה ביקשה להטיל
19 על הנאשם קנס גבוה. הסניגור ציין כי מדובר בנאשם שנמצא בתהליך שיקום ממושך מהתמכרות
20 לאלכוהול. הסניגור המציא מסמכים לפיהם הנאשם סובל מבעיות בריאותיות ומשתכר מהבטחת
21 הכנסה. הסניגור גם הציג תעודת הערכה מהעמותה לנפגעי אלכוהול. הסניגור ציין כי החלק
22 העיקרי של הבניה נשוא האישום נהרסה ונותר חלק קטן. אני מתחשב לקולא בנסיבותיו של
23 הנאשם וכן בהבעת החרטה שלו.



בתי המשפט

ב 002746/00

ימי"ש לעניינים מקומיים ת"א

תאריך: 26/06/2005

בפני: כב' השופט אלי ספיר

לאור האמור אני גוזר כדלקמן:

1. הנני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתם ואגרה בסך 1,303 ₪. הקנס והאגרה ישולמו ב - 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 15.7.05.
אי עמידה באחד התשלומים יעמיד את הקנס לפרעון מיידי.
2. הנני מצווה על הנאשם להרוס את הבניה נשוא כתב האישום בתוך 12 חודשים מהיום. הצו יפקע אם וכאשר יתקבל היתר בניה.
3. הצו יירשם בפנקס המקרקעין כאמור בסעיף 221 (ב) לחוק התכנון והבניה.

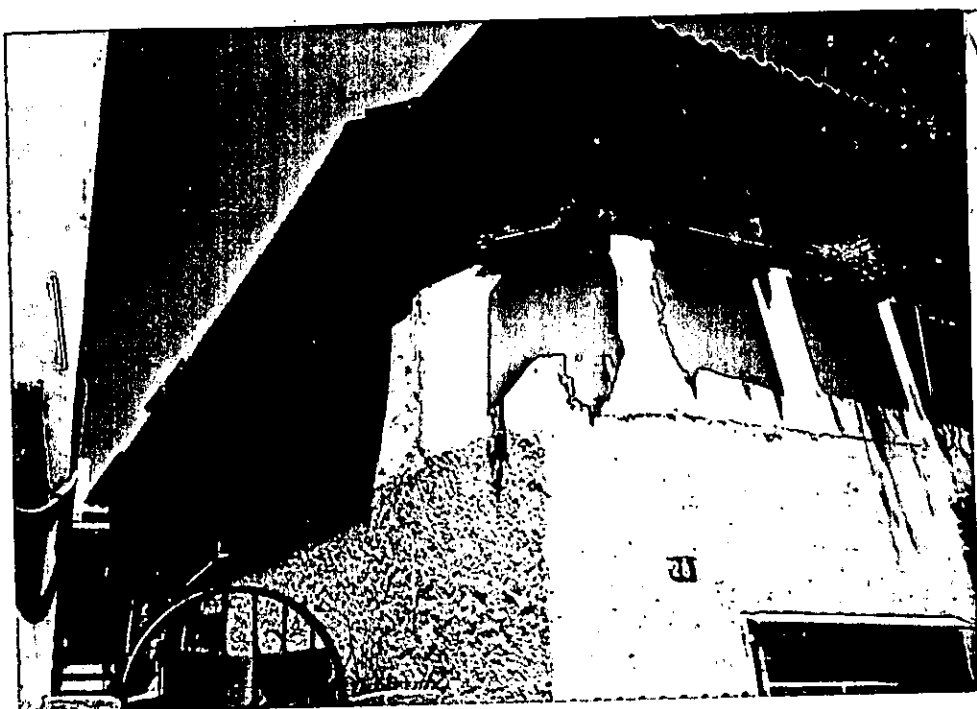
זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום 26 ביוני, 2005 (י"ט בסיון תשס"ה) במעמד הצדדים

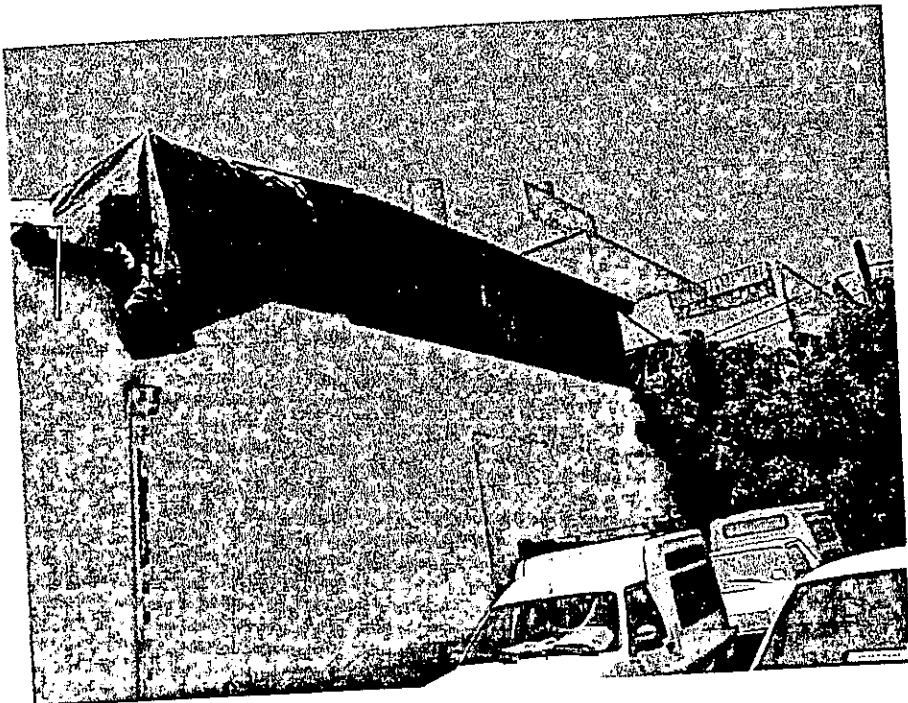
אלי ספיר, שופט

קלדנית: אורה ש.

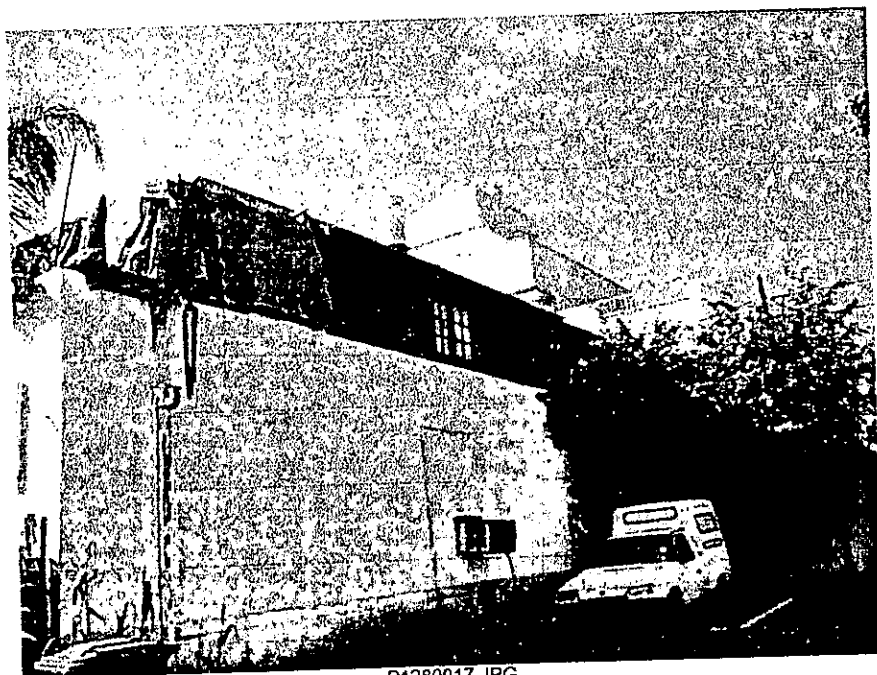
איכות נמורה



19/7/98



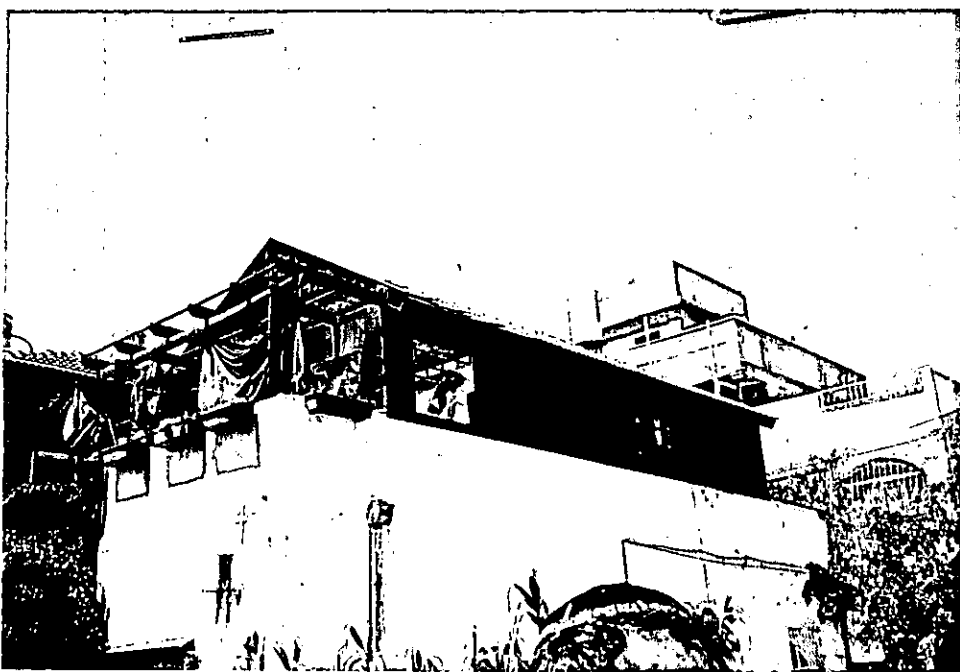
06/07/03



P1280017.JPG
28/01/2004

איכות נמוכה

28 יוני 2004



2/4/02

איכות נמוכה

28 | 00 | 00

274/00 . 2. 7

16.06.2002 ז'י

16/6 274/00 274/00 274/00

274/00 274/00 274/00

274/00 274/00 274/00

274/00 274/00 274/00

8

איכות נמוכה

מחלקת פקוח על הבניה



חיק טיפול מס': 43980303
 חיק בניה מס': 4046-028
 גוש: 6235
 חלקה: 44.45
 רחוב: ששון
 מס' בית: 28
 שם הנאשם מס' 1: שרעבי מיכאל

שם עורך החרשים: ספיטקובסקי פ.

תאריך: 05.08.1998 חתימה:

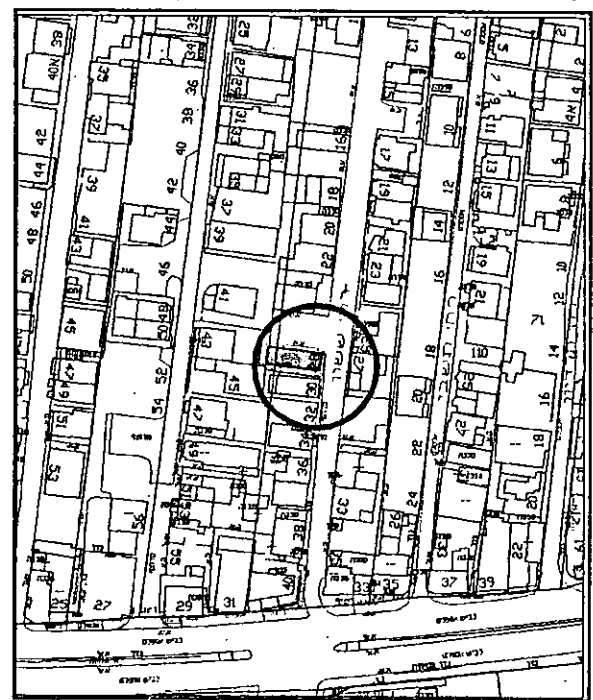


17-02-2000
 17.2.00

מקרא
 בלוקים
 בטון
 להריסה
 חומר אחר

קני"מ - 1:1250

הרשיון סביבה



תרשים מס' 1 קומה א'

עיריית תל אביב

